

1520818-59.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 16ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO MARQUES DA SILVA

Vistos.

EDUARDO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 14h53min, na Rua Vitório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
16ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -
CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1520818-59.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1520818-59.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDUARDO MARQUES DA SILVA

Vistos.

EDUARDO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 14h53min, na Rua Vitório Ramalho, nº 135 - Tatuapé, nesta Capital/SP, EDUARDO MARQUES DA SILVA, qualificação a fls. 05, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 04 torneiras, 01 portinhola do abrigo do registro de água, 01 cano para chuveiro e diversos fios cortados, avaliados em R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), em prejuízo de Felipe Esteves Martins, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/09 e auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 10/11. A denúncia foi recebida à fl. 124/125.

O réu foi citado (fl. 145). Citado (fl. 145), a defesa apresentou resposta à acusação às fls. 149/152, tendo sido mantido o recebimento da denúncia às fls. 162/163. Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu foi interrogado ao final. Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (fls. 216/222).

A defesa, a seu turno, requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente a aplicação da pena-base no mínimo, a compensação entre reincidência e confissão, o afastamento da agravante referente à calamidade pública, o reconhecimento da tentativa e a fixação de regime inicial aberto (fls. 227/236).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovado pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), laudo (fls. 196/205), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria de igual modo restou demonstrada.

Felipe Esteves Martins – vítima, relatou que estava em casa e saiu. Ao retornar, observou a que portinhola da casa lateral havia sido retirada. Ouviu um barulho no fundo da casa e ouviu som de vidro quebrando. Avisou à polícia. No fundo, viu o rapaz pulando as casas, subindo as casas. Vizinhos também viram o acusado.

Danilo Bruno Silva Prudêncio Rodrigues, policial militar, disse que houve notícia de furto em andamento. O indivíduo estava no telhado de duas casas ao lado. Ele foi visto e detido. Na mochila, havia fios e torneiras subtraídos da casa. Os bens subtraídos foram reconhecidos pela vítima.

Eduardo Marques da Silva, já foi condenado criminalmente. Confessou a prática dos fatos. Disse que identificou a casa vazia, pulou o portão, forçou o vidro que cedeu, entrou na casa e subtraiu torneiras e fios de eletricidade. A vítima passou a gritar em razão do que o acusado teve receio e subiu no telhado. Permaneceu ali até a chegada da polícia.

O réu foi interrogado e confessou a prática dos fatos, em consonância com a versão apresentada pela vítima e testemunha.

Conforme restou demonstrado pela prova oral, o réu quem subtraiu os bens apreendidos, que estavam em seu poder quando da abordagem, tendo tentado a fuga pelo telhado. Os policiais foram rapidamente comunicados pela vítima, a qual ouviu inclusive os sons pertinentes ao rompimento de partes do imóvel. Assim, apreenderam ao réu em posse dos bens subtraídos, tendo sido a ação confessada pelo acusado, o que encontra base ainda na prova material (apreensão e laudo).

É o quando basta para se ter como certa a autoria.

Afasto a tese apresentada pela defesa, visto que quando o réu foi capturado estava em posse dos bens sobre os quais a vítima já não mais tinha controle, não sendo necessária a posse mansa e tranquila para a consumação dos fatos.

O laudo anexado aos autos comprovou a ocorrência das duas qualificadoras descritas na denúncia (rompimento de obstáculo e escalada).

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado apresenta maus antecedentes (6ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário:0000852-78.2017.8.26.0535. Além disso, foram reconhecidas duas qualificadoras sendo uma delas considerada nesta fase. Portanto, fixo a pena-base

em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, resultando em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase, compenso a reincidência (5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário:0002207-60.2016.8.26.0535) com a confissão.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Ante as diversas condenações anteriores, necessária a fixação de regime inicial mais gravoso, motivo pelo qual estabeleço o inicial fechado.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno , EDUARDO MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal.

Considerando-se o lapso de duração do processo, e a pena fixada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado, consignando-se de dever de comparecimento ao fórum a partir do dia 01 de fevereiro de 2023, ocasião em que será lavrado termo de compromisso e intimado da sentença ora prolatada. .

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Informe-se a presente decisão à 13ª Câmara de Direito Criminal (HC 2203538-39.2021.8.26.0000).

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.